

1502283-34.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... que o local é conhecido como tráfico de entorpecentes; em viatura descaracterizada, perceberam uma venda e o réu saindo de uma viela; adentraram na viela e se depararam com o réu que perguntou o que queriam; então foi dada voz de prisão; foram encontradas drogas, dinheiro e anotações do tráfico; as drogas eram maconha, cocaína e crack; todas as drogas estavam embaladas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, ., Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 3443-3820, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502283-34.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240489/2021 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 20028110 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 142/21/222 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 2240489 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO MELO SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 de janeiro de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Luciano De Moura Cruz, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, compareceram o Dr. RODRIGO MACHADO FONSECA, DD.

representante do Ministério Público, o Dr. IVAN SOARES, Defensor do réu e o acusado GUSTAVO MELO SILVA. Fica consignado que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sendo arquivado em pasta própria no OneDrive.

{https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/josehugo_tjsp_jus_br/}

EozCQxonYaVBqtXibH_QjmYBgLjFpJWfr6txhD0ByCUK2w?e=1wwIRB}. Na presente audiência foram inquiridas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado. Pelas partes em comum acordo, foi dito que nada tinham a requerer na fase processual do artigo 402 do CPP. Pelo MM. Juiz foi deliberado: "Diante do teor da certidão de folha 147, julgo preclusa a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Dou por encerrada a instrução Criminal. Dada a palavra às partes para debates. Fica consignado que os debates das partes foram feitos pelo sistema de gravação. A seguir, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Vistos. Gustavo Melo Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 2 de setembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Maria Antonieta, altura do nº 100, Bairro Jardim Irene, nesta comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 134 eppendorfs contendo 56,95g de cocaína, 80 porções contendo 7,22g de crack e 19 porções contendo 26,48g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que, na data dos fatos, determinado a realizar o comércio ilícito de drogas na região (Comunidade Cocheira), o denunciado acondicionou centenas de porções contendo cocaína, crack e maconha dentro de um estojo e dirigiu-se à via pública mencionada, local conhecido por ser ponto de venda de drogas, onde passou a vender as substâncias entorpecentes. Ocorre que policiais civis, em diligências para combater o tráfico de drogas, deslocaram-se até o local e, após breve campanha com viatura descaracterizada, avistaram o denunciado vendendo drogas a usuário que logo se evadiu, razão pela qual deliberaram pela abordagem. Então, os policiais, passando-se por usuários, foram em direção ao denunciado e lhe solicitaram a venda de porções de drogas, identificando-se e o detendo quando ele entregou os tóxicos. Submetido à revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado um estojo contendo os entorpecentes nas supracitadas quantidades, além de anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas e a quantia, em espécie, de R\$ 28,00 (vinte e oito reais). Indagado, o acusado informalmente admitiu a traficância e foi conduzido à delegacia, onde, formalmente interrogado, novamente confessou, acrescentando que exercia a mercancia espúria há um mês e quinze dias. A natureza, a diversidade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, a forma de acondicionamento das drogas, prontas para a entrega ao consumo de terceiros, as próprias circunstâncias do flagrante, após o denunciado ser surpreendido logo após vender porções de drogas a usuário não identificado, estando ainda na posse de estojo contendo as substâncias entorpecentes, além da confissão indicam com segurança a prática do tráfico de drogas. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/53). O réu foi notificado (fl. 100) e apresentou defesa prévia (fls. 102/103), tendo sido a denúncia devidamente recebida (fl. 106/107). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia. A Defesa postulou pela incidência da causa de diminuição da pena relativa ao "tráfico privilegiado", bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o relatório. Fundamento e decido. No mérito, a pretensão acusatória é procedente. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelos laudos de constatação de entorpecentes (fls. 13/17), pelos laudos periciais definitivos de exames químico-toxicológicos (fls. 55/56), pelo laudo pericial (fls. 133/136), bem como pela prova oral colhida em audiência judicial. A testemunha Ricardo Lacorte, Policial Civil, relatou que o local é conhecido como tráfico de entorpecentes; em viatura descaracterizada, perceberam uma venda e o réu saindo de uma viela; adentraram na viela e se depararam com o réu que perguntou o que queriam; então foi dada voz de prisão; foram encontradas drogas, dinheiro e anotações do tráfico; as drogas eram maconha, cocaína e crack; todas as drogas estavam embaladas prontas para venda; o dinheiro era trocado; a outra pessoa que saiu foi quem provavelmente comprou as drogas com ele; não conhecia o acusado de outras abordagens. No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Manoel Pedro da Silva, que acrescentou que o réu assumiu a venda de entorpecentes quando da prisão. O acusado Gustavo Melo Silva confessou a prática

do crime e disse estar arrependido. Diante das provas produzidas no curso do processo, não há dúvidas que o réu estava na posse das drogas, quando de sua prisão, para fins de tráfico. De fato, os Policiais confirmaram que com o acusado foram encontradas as substâncias entorpecentes, anotações relativas ao tráfico e dinheiro em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ainda, o Policial Manoel asseverou que o réu confessou a traficância quando da abordagem. A confissão do réu é válida, porquanto em perfeita harmonia com os depoimentos fornecidos pelos Policiais Cíveis em audiência judicial. Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, o acusado não possui condenações criminais transitadas em julgado (fls. 26 e 104/105), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa para fins de majoração da pena provisória. A natureza e a quantidade da droga (56,95g de cocaína, 7,22g de crack e 26,48g de maconha), embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base. Diante de tais aspectos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, sendo que o reconhecimento de qualquer atenuante, nessa etapa da dosimetria, não permite a fixação abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminosa e se dedique a atividades ilícitas, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida de 2/3, perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Anote-se que os relatos fornecidos na fase policial pelo acusado, no sentido de estava traficando há mais mês (fl. 05), não permitem, por si sós, o afastamento da causa de diminuição da pena. Fixada a pena, necessário ressaltar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o chamado "tráfico privilegiado", previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/06/2016 (Info 831). No mesmo sentido, ainda, o §5º do art. 112 da Lei nº 7.210/84, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que o "tráfico privilegiado" não é delito equiparado a hediondo ("Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."). Diante disso, na hipótese dos autos, observa-se que o acusado é primário, sendo que a quantidade de drogas apreendidas permitiu a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, levando-se em conta esses aspectos, bem como a confissão do réu em juízo, demonstrando arrependimento, o regime para cumprimento da pena é o aberto. Importante anotar trecho do venerando acórdão do E. Tribunal de Justiça quanto à análise da quantidade de drogas para a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06: "...É, pois, duvidosa a necessidade de sustentar-se a prisão cautelar do paciente, que, frise-se, foi preso com quantidade não expressiva de entorpecente (155 gramas de cocaína e 170,01 gramas de maconha) e, portanto, se condenado, poderá, em tese, ser beneficiado com pena mínima do art. 33, caput (05 anos) e a redução máxima prevista no seu § 4º (2/3)..." (Habeas Corpus nº: 2118006-34.8.26.0000, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Des. Osni Pereira). Ainda, pelos mesmos motivos acima expostos, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedido de afastamento do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Estando presentes os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes e ausentes indícios da dedicação da acusada

a atividades criminosas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. Recurso desprovido. Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido, com base na recente decisão exarada pelo

C. STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP." (TJSP; Apelação Criminal 0000359-67.2018.8.26.0535; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021). Dessa forma, a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direito (art. 44 do CP), consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (art. 49, caput e §1º, do CP), sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal. Por se tratar de "tráfico privilegiado", conforma exposto acima, e por ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena, concedo ao acusado o direito ao recurso em liberdade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado Gustavo Melo Silva como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (que substituo por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal, sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta. Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais. Providencie-se o necessário. Declaro, ainda, a perda da importância apreendida em favor da União. Tal valor será revertido ao FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do art. 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06. Publicada em audiência, saindo todos intimados, Registre-se e Cumpra-se. Cientificados do teor da sentença, o Ministério Público, a Defesa e o réu informaram que não desejam recorrer da sentença. Dispensada assinatura física, por se tratar de processo digital". NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu _____(JOSÉ HUGO DA SILVA), escrevente, digitei e subscrevi.

MM. JUIZ:

DR. PROMOTOR:

DR. DEFENSOR:

RÉU: